

◎문화재청고시 제2022-20호

사적 「고양 벽제관지」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

「문화재보호법」제13조 및 「토지이용규제기본법」제8조에 따라 「고양 벽제관지」역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 조정 고시합니다.

2022년 02월 22일

문화재청장

1. 고 시 명 : 사적 「고양 벽제관지」역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	지정종별	지정명칭	소재지	비고
1	사적	고양 벽제관지	경기도 고양시 덕양구 벽제관로 34-16(고양동)	

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조제1항제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2제2항
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」제13조 제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상 변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 : 붙임

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→법령정보→고시→현상변경허용기준고시 참조
- 문화재공간정보서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색→고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연락처

가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4837 / 팩스 042-481-4849
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, (둔산동, 정부대전청사 1동)

나. 지방자치단체

- 경기도 문화유산과 : 전화 031-8008-4771 / 팩스 031-8008-3349
- 주 소 : (우 16444) 경기도 수원시 팔달구 효원로 1

○ 고양시 무화예술과 : 전화 031-8075-3396 / 팩스 031-8075-4922

－ 주소 : (우 10460) 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10

붙임 사적「고양 벽제관지」역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 1부.

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 21m 이하	
3구역	○ 최고높이 53m 이하		
4구역	○ 고양시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
5구역	○ 경기도 문화재자료 제69호 고양 향교 현상변경 허용기준 적용		
공통 사항	○ 기존 건축물 또는 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 300m 이내 지역에서 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지표면 산정 기준은 건축법에 따름) ○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별 심의함.(단 4구역 및 5구역에 한함) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의함. ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

